EXPUNERE DE MOTIVE

privind propunerea legislativă de modificare a

Legii contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare

➢ SITUAŢIA ACTUALĂ

În prezent, legislaţia în vigoare prevede o serie de obligaţii privind arhivarea documentelor financiar-contabile ale unei societăţi. Regulile pentru arhivarea documentelor financiar-contabile sunt specifice, în funcţie de tipul documentelor, existând obligativitatea de arhivare pe o perioadă de la **5** la **50** de ani.

Statisticile arată că peste un milion de societăţi (1.056.574) au fost radiate în România în ultimii 30 de ani, numai în 2019 fiind radiate peste 126.000 de societăţi.[1] În urma analizei cadrului legal existent, dacă o societate este lichidată, chiar dacă este radiată, obligaţia de a păstra documentele financiar contabile rămâne, în pofida faptului că o societatea nu poate fi radiată până nu îndeplineşte condiţia depunerii situaţiilor financiare de lichidare/dizolvare a acesteia. După radiere, societatea nu mai răspunde fiscal.

După intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a dispărut obligativitatea fişelor fiscale, iar angajatul primeşte, la cerere, din partea angajatorului, o adeverinţă privind veniturile realizate, precum şi impozitul reţinut. Totodată, prin intermediul Spaţiului Virtual Privat (SPV) pus la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), începând cu anul 2011, angajatul poate solicita adeverinţa privind veniturile realizate în sistem electronic, fără a mai fi necesară vreo solicitare adresată angajatorului.

Practic, începând cu anul 2011, angajatul poate avea acces la datele privind veniturile realizate prin simpla accesare a platformei SPV pusă la dispoziţie de către ANAF.

Ţinând cont de aspectul că faptele penale depăşesc cadrul fiscal, este important ca documentele financiar-contabile să poată fi analizate de către organele anchetatoare, atunci când se impune. Totuşi, în situaţia actuală, perioadele de arhivare prevăzute de legislaţia în vigoare sunt nejustificat de îndelungate.

---

[1] - **https://www.profit.ro/stiri/economie/infografic-un-milion-de-firme-au-fost-inchise-in-romania-in-primele-3-decenii-de-capitalism-20401151**
- https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/02/05/registrul-comertului-aproape-52-000-de-firme-au-fost-radiate-anul-trecut--656212

Un exemplu în acest sens, este obligativitatea arhivării statelor de salarii pentru o perioadă de 50 de ani, în condițiile în care termenele de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile economice/financiare sunt mult mai reduse[2].

Pentru infracțiunile economico-financiare care pot fi săvârșite în legătură cu activitatea unei societăți, sunt prevăzute pedepse cu închisoarea de până la 3 ani pentru săvârșirea infracțiunii de gestiune frauduloasă și de până la 7 ani pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

În ceea ce privește protecția angajaților sunt de menționat următoarele aspecte:

- Până în anul 2011, conform Codului Fiscal în vigoare la acea vreme, informațiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii erau cuprinse în fișele fiscale. Plătitorul de venituri avea obligația să completeze fișele fiscale, pe întreaga durată de efectuare a plății salariilor. Plătitorul era obligat să păstreze fișele fiscale pe întreaga durată a angajării și să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor, pentru anul fiscal expirat. Totodată, angajatorul avea obligația să înmâneze angajatului, câte o copie pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor pentru anul fiscal expirat.
- După intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, fișa fiscală (210) a fost înlocuită cu Formularul 205, pe care angajatorul are obligația să îl depună la Administrația financiară. Angajatul nu mai primește un exemplar din formularul 205 așa cum, până în 2011, primea un exemplar din formularul 210. Salariatul primește, la cerere, din partea angajatorului, doar o simplă adeverință privind veniturile realizate, precum și impozitul reținut. Totodată, prin intermediul Spațiului Virtual Privat (SPV) pus la dispoziție de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), angajatul poate solicita adeverința privind veniturile realizate. De asemenea, persoanele interesate pot solicita extras din Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL).

---

[2] **Art. 154 din Codul penal prevede următoarele termene de prescripție:**

(1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt:

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani;

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani;

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda.

➢ SCHIMBĂRI PRECONIZATE

Scopul prezentei propuneri legislative este de adaptare la context practic a prevederilor legale privind arhivarea documentelor financiar-contabile ale societăţilor.

Se poate constata faptul că obligativitatea arhivării statelor de salarii pentru o perioadă de 50 de ani este nemotivată şi de natură să aducă costuri suplimentare nejustificate pentru arhivarea documentelor financiar-contabile de către societăţi, atât pentru cele care îşi desfăşoară activitatea, cât şi pentru cele radiate, impunându-se adaptarea legislaţiei la context practic.

Prin modificarea Legii contabilităţii nr.82/1991, conform propunerii legislative, se înlocuiesc obligaţiile privind arhivarea documentelor financiar-contabile ale unei societăţi timp de 50 de ani, cu o perioadă de arhivare de 5 ani, prin adaptarea la context practic şi la prevederile Codului Penal pentru infracţiunile economico-financiare, în cazul statelor de salarii pentru care angajatorul are obligaţia de a depune Formularul 205 - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

➢ IMPACT BUGETAR

Propunerea legislativă nu vizează acest subiect.

➢ EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

Urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ, următoarele acte normative vor fi modificate şi completate:

Legea contabilităţii nr.82/1991, republicarea (r4) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cele expuse, solicităm dezbaterea şi adoptarea prezentei propuneri legislative.

Iniţiator,

Claudiu MUREŞAN

Senator USR

LISTĂ SEMNĂTURI

Propunerea legislativă de modificare și completare a art. 25 din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare

NR.	DEPUTAT/ SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
	SEBASTIAN GHIȚĂ		USR
	[illegible] SILVIA		USR
	[illegible]		USR
	[illegible]		USR
	IVAN DAN		USR
	[illegible]		USR
	COSMIN POTERAȘ		USR
	[illegible]		USR
	NEGOI EUGEN REMUS		USR
	[illegible]		USR
	Dan Barna		USR
	Anca DRAGU		USR
	[illegible]		USR
	[illegible]		USR
	RAOUL TRIFAN		USR
	VLAD SERGIU COSMIN		USR
	[illegible]		USR
	[illegible]		USR
	[illegible]		USR
	[illegible]		

LISTĂ SEMNĂTURI

Propunerea legislativă de modificare și completare a art. 25 din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare

NR.	DEPUTAT/ SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN		USR
2.	TOBOSIU BENIAMIN		USR
3	[illegible]		USR
4	CRISTI BERCEA		USR
5	NEAGU DENISA-ELENA		USR
6	HAVARNEANU FILIP		USR
7	HANGAN POLYANNA		USR
8	BĂLTĂREȚU VIOREL		USR
9	STEFAN IULIAN [illegible]		USR
10	Radu Mureșă		USR
11	GIURGIU ADRIAN		USR
12	BERESU MONICA-ELENA		USRPLUS
13	RIZEA CRISTINA-CAMELIA		USR
14	BORDEI CRISTIAN		USR

LISTĂ SEMNĂTURI

Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 25 din Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare

NR.	DEPUTAT/ SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	VICOL COSTEL		USR.

LISTĂ SEMNĂTURI

Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 25 din Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare

NR.	DEPUTAT/ SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1	DEPUTAT SEBASTIAN-IOAN BURDUJA, PNL		PNL
2	DEPUTAT HORGA MARIA GABRIELA, PNL		PNL
3	DEPUTAT ALEXE FLORIN		PNL
4	DEPUTAT MORAR OLIVIA DIANA		PNL

LISTĂ SEMNĂTURI

Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 25 din Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare

NR.	DEPUTAT/ SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
	DANEASA MIRCEA		UDMR
	NEAGU NICOLAE		PNL